والمنفصل كالولد والسمن (ولو غرم على رده أضعاف قيمته) أى قيمة المغصوب لكونه بنى عليه بان يكون غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم فبنى عليه بناء ويحتاج فى اخراجه الى غرم خمسة دراهم أو بعد بان حمل مغصوبا قيمته درهم الى بلد بعيدة بحيث تكون أجرة حمله فى رده الى البلد المغصوب منه أضعاف قيمته أو خلط بمتميز ونحوه (وان سمر) الغاصب (بالمسامير) المغصوبة (بابا) أو غيره (قلعها) وجوبا (وردها) ولا أثر لضرره لانه حصل بتعديه كما لو غصب فصيلا وأدخله داره فكبر وصار لا يمكن اخراجه الضيق بابها عليه فانه ينقض مجانا ويخرج الفصيل (وان زرع) الغاصب (الارض) المغصوبة ثم ردها وقد حصد زرعه (فليس لربها) أى الارض (بعد حصده) الزرع (الا الاجرة) أى أجرة المثل عن الارض الى حين تسليم الغاصب لها يعنى انه لا يكون لرب الارض حق فى زرع الغاصب بعد حصاده بتملك ولا غيره لانه انفصل عن ملكه (وقبل الحصد) اى حصد الزرع (يخير) مالك الارض (بين تركه) أى ترك الزرع فى أرضه الى الحصاد (بأجرته) أى أجرة المثل (أو تملكه) أى الزرع (بنفقته وهى مثل البذر وعوض لواحقه) من حرث وسقى ونحوهما وعنه بقيمته زرعا فله أجرة أرضه الى تسليمه (وان غرس) الغاصب (أو بنى فى الارض الزم بقلع غرسه أو بنائه) وتسويتها وارش نقصها وأجرتها الى وقت تسليمها (حتى ولو كان) الغاصب (أحد الشريكين) فى الارض أو لم يغصبها الغارس أو البانى فيها (وفعله) أى الغرس أو البناء (بغير اذن شريكه) أما كون الغاصب يؤخذ بقلع غرسه أو بنائه اذا طولب بذلك من قبل رب الارض فلما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق رواه الترمذى

* (فصل * وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب) ولو لانحة مسك ونحوه سواء نقص بيد الغاصب أو غيره فيقوم صحيحا وناقصا ويغرم الغاصب ما بينهما لانه ضمان مال من غير جناية فكان الواجب ما نقص (و) يضمن الغاصب (أجرته) أى المغصوب (مدة مقامه بيده) أى الغاصب قال فى الاقناع وان كان للمغصوب منفعة تصح اجارتها فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه فى يده استوفى المنافع أو تركها تذهب (فان تلف) المغصوب بان كان حيوانا فمات أو متاعا فاحترق ونحوه وشمل كلامه لو غصبه مريضا فمات فى يده بذلك المرض ضمنه كما جزم به الحارثى واقتصر عليه فى الانصاف أو أتلفه الغاصب أو غيره ولو بلا غصب (ضمن) الغاصب أو من تلف بيده (المثلى) وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه (بمثله) فان أعوز المثل فقيمة مثله يوم اعوازه فان قدر على المثلى لا بعد أخذها وجب ويضمن الغاصب (المتقوم) التالف وهو كل ما ليس مكيلا ولا موزونا (بقيمته يوم تلفه فى بلد غصبه) من نقد موضع الضمان بمقتضى التعدى (ويضمن) الغاصب (مصاغا) تالفا اذا كان (مباحا) كحلى النساء المتخذ (من ذهب أو فضة بالاكثر من قيمته أو وزنه) فان زادت قيمته على وزنه أخذ القيمة لاجل الصناعة وان زاد الوزن على القيمة أخذ به (و) يضمن المصاغ (المحرم) الصناعة (بوزنه) من جنسه (ويقبل قول الغاصب) مع عدم البينة (فى قيمة المغصوب) التالف بان قال الغاصب قيمته عشرة وقال المالك اثنا عشر فقول الغاصب لانه غارم (و) يقبل قول الغاصب (فى قدره) أى المغصوب (ويضمن) أى الغاصب (جنايته) أى جناية الرقيق المغصوب (واتلافه) أى قيمة